

1526355-70.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

THOMAS HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA

Vistos.

Thomas Henrique Felipe de Oliveira foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17.12.2020, por volta das 10:00 horas, durante período de calamidade pública, na Rua Pinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526355-70.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526355-70.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

THOMAS HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA

Vistos.

Thomas Henrique Felipe de Oliveira foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17.12.2020, por volta das 10:00 horas, durante período de calamidade pública, na Rua Pinheiro Chagas, bairro Cidade Dutra, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 277 porções de

maconha, 234 pedras de crack e 52 de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu, a fls. 134/135. Na mesma oportunidade e a pedido da MP, o julgamento foi convertido em diligência, oficiando-se à PM para solicitar informação se algum policial fora ferido naquela operação, bem como para que sobreviesse aos autos o laudo de exame de corpo de delito do réu. Foi, ainda, concedido-lhe liberdade provisória, com alvará de soltura cumprido a fls. 138/140.

Com a vinda dos documentos, as partes manifestaram-se por memoriais, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com o afastamento da agravante da calamidade pública, aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas e regime semiaberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16/17, 20 e 89/90.

A defesa tem razão sobre persistir-se a dúvida se, de fato, algum policial militar, por engano, veio a ser baleado na operação empreendida. É dizer se um PM atingiu a tiro outro colega de farda.

O BOPM de fls. 146/153 descreve em seu histórico que houve no dia atuação conjunta da Força Tática, Pelotão do Canil e da 3ª Cia. do 50 BPM. A respeito, fls. 153, onde mais abaixo consta informação relevante e sugestiva de encaminhamento à unidade de saúde, o que confere amparo a alegação defensiva.

Segue a transcrição: "Ocorrência atendida por US de Unidade Operacional diversa desta Cia. PM, sem providência para este Comt de Cia."

A tal informe se contrapõe, diretamente, a resposta enviada a fls. 169.

Por conseguinte, os relatos prestados pelas testemunhas de defesa Emily e Mayara sobre o disparo e ferimento de um miliciano na ocasião não podem ser desconsiderados.

Elas também afirmaram que, em virtude disso, os policiais passaram a agredir Thomas, o qual entretanto não registra qualquer lesão corporal, a teor do laudo de fls. 155.

Ora, essas circunstâncias, tiro e agressão, podem ter ocorrido e não ser noticiada pela PM, o que é lamentável mas não inviabiliza nem desqualifica a prova produzida relativa ao tráfico.

Os PMs Aparecido e Weverton afirmaram que o réu, ao avistar a equipe, correu e jogou uma sacola sobre o telhado, na qual depois verificaram conter entorpecentes. Em seu poder encontraram, ainda, quantia em dinheiro em notas trocadas, bem como nas proximidades, a poucos metros de onde estava o acusado, outros policiais, de acordo com Aparecido pertencentes ao Pelotão do Canil, localizaram bolsa com mais drogas.

Referida narrativa tem apoio na própria confissão do réu na delegacia de polícia, a fls. 06, quando procurou se desvencilhar do tráfico, mas admitiu ao menos agir como campana. Não se trouxe comprovação sobre a origem lícita do dinheiro que não negou portar, R\$ 671,00, que sua companheira Núbia declarou

destinar-se ao pagamento de aluguel.

O relato em particular da testemunha Emily, de que momentos antes da abordagem policial vira o réu caminhando com sua filha de 01 ano no colo, a caminho da casa da avó de Núbia, é versão tendenciosa e casuística, sequer no inquérito noticiada, e que carece de maior amparo.

Assim, mesmo os PMs dizendo a fls. 03 e 04 que o dinheiro estaria na sacola jogada no telhado, e não na posse do réu como declararam em juízo, na essência seus depoimentos merecem prestígio e se afinam com os demais elementos dos autos, no sentido de apontar sua autoria pelo tráfico. Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não evidenciado que se valeu dessa circunstância para a prática do crime, como o MP inclusive reconheceu.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Thomas Henrique Felipe de Oliveira como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 21/22 e 23, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso na polícia. Em seu desfavor pesa a quantidade de entorpecentes, que levaria a um aumento de 1/5 na pena, neutralizado, porém, pela confissão e menoridade. Fixo-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 1/4 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 03 anos e 09 meses de reclusão e 375 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, inclusive sua confissão na fase policial, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparando-se ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

O regime inicial de cumprimento de pena, se necessário for, será o semiaberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 19 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito